

1502805-11.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502805-11.2021.8.26.0196 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502805-11.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3060538/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 19187442 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego de Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

DIEGO DE PAULO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 19h10, na Rua Olinda, 631, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para uso próprio, aproximadamente 5,950g (cinco gramas e novecentos e cinquenta miligramas) da substância denominada "Cannabis Sativa L", popularmente conhecida como maconha, consistente em uma porção de fragmentos vegetais do tipo erva seca, e 3,980g (três gramas e novecentos e oitenta miligramas) da substância "Erythroxylum coca", conhecida como "cocaína", na forma de crack, consistente em substância sólida pardacenta, conforme laudo de

exame químico toxicológico de fls. 09/12.

Relatório dispensando, nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/1995.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (págs. 1-2), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 3) e pelo laudo pericial (págs. 9-12), que evidencia a existência das substâncias entorpecentes Cannabis sativa L e Erythroxylum coca, de uso proscrito, encontradas em poder do acusado, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, relatou que as drogas apreendidas eram para o seu uso e que faz uso de entorpecentes desde os 13 anos de idade. Afirmou que as adquiriu no complexo Aeroporto (zona sul) da cidade e que pagou R\$ 80,00. Disse que atualmente está trabalhando com recicláveis. Em juízo, confirmou que portava as drogas, além de ter dispensado uma porção de crack antes de ser abordado.

Os policiais militares Lucas Raiz Chagas Buranelli e José Mário da Silva Araújo foram coerente em seus depoimentos, confirmando o que narrado na denúncia. Relataram que efetuavam patrulhamento quando avistaram o acusado conversando com um indivíduo e ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga e dispensou por três vezes alguma coisa. Em seguida, abordado, visualizaram que Diego estava com algo na boca, engoliu, mas mesmo assim em seu bolso lograram localizar os entorpecentes e a quantia de R\$ 10,00. Em juízo, o policial José acrescentou que apreenderam a pedra de crack que Diego dispensou pouco antes de ser abordado.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, AgRg no AREsp 1054663/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017 e HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016 e STF - HC nº 73.518-5/SP.

Diante das provas colhidas, resta comprovado que houve a consumação da infração penal capitulada no artigo 28, caput, da Lei 11.343/06, e que o réu é o autor, porque, além de ter sido surpreendido pelos agentes tendo consigo a maconha e a cocaína, confessou a prática do ilícito - na fase policial e em juízo -, tendo inclusive esclarecido que é usuário de drogas desde os 13 anos de idade. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nélon Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Vale consignar que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, bem como desnecessária a efetiva lesão, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral. Nesse aspecto STJ - AgRg no REsp 1581573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 09/11/2016; STJ - AgRg no REsp 1576825/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016; e STJ - AgRg no AREsp 620.033/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 23/04/2015.

Colaciono também:

(...) O objeto jurídico tutelado pela norma do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006 é a saúde pública, e não apenas a do usuário, visto que sua conduta atinge não somente a sua esfera pessoal, mas toda a coletividade, diante da potencialidade ofensiva do delito de porte de entorpecentes. 3. Para a caracterização do delito descrito no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido, bastando a realização da conduta proibida para que se presuma o perigo ao bem tutelado. Isso porque, ao adquirir droga para seu consumo, o usuário realimenta o comércio nefasto, pondo em risco a saúde pública e sendo fator decisivo na difusão dos tóxicos. 4. A reduzida quantidade de drogas integra a própria essência do crime de porte de substância entorpecente para consumo próprio, visto que, do contrário, poder-se-ia estar diante da hipótese do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (...) (STJ - RHC 35.920/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/05/2014, DJe 29/05/2014).

A nova redação do crime de porte de entorpecentes, prevista no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06, apenas afastou a incidência de pena privativa de liberdade ao acusado, despenalizando a conduta, mas mantendo hígida a figura típica. Assim STJ - HC 292.292/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014; STJ - Resp 1544041/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe 04/12/2015; e STJ - HC 299.988/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 17/09/2015. Portanto, ressaltar que não há que se falar em atipicidade de conduta.

Em relação à constitucionalidade do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário 635659, sendo a norma válida e eficaz, de modo que a conduta de portar drogas para uso próprio continua sendo típica, e, de regra, ilícita.

Por fim, não é caso de absolvição do réu em razão de dependência química, uma vez que tal condição, na maioria das vezes, é inerente aos acusados pelo delito aqui apurado. Neste sentido:

Apelação - Porte de droga para consumo - Condenação mantida - Confissão judicial - Consistentes depoimentos dos policiais militares - Comprovada a sua condição de dependente químico - Pena bem imposta - Réu reincidente - Recurso de apelação não provido. (APL 0004240-822011.8.26.0572 - TJSP. 4ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator Des. César Augusto Andrade de Castro. Julgado em 29 de julho de 2015).

Some-se a isso, a manifestação do Ministério Público, que requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

Desse modo, não restam dúvidas de que o acusado praticou o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, conduta tipificada no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06 e, de rigor, pois, na ausência de excludentes, o reconhecimento de sua responsabilidade penal.

Passo à dosimetria da pena.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, verifico que Diego possui condenação por furto qualificado, geradora de maus antecedentes. Ainda, possui condenação por tráfico de entorpecentes geradora de reincidência. Assim, considerando o artigo 28 da Lei 11.343/06 e seu § 4º, verifico que a reprimenda que melhor se ajuda ao caso é a prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses, medida necessária e suficiente, na espécie, para a reprovação, nos termos dos artigos 27 e 28 da Lei de

Tóxicos.

Considerando que o réu respondeu a esse processo em liberdade, por ainda por não vislumbrar estarem presentes os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em relação ao presente, autorizadores da prisão preventiva, e em face da pena aplicada, permito eventual apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar DIEGO DE PAULO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 3 meses, facultado o apelo em liberdade. A pena de prestação de serviços à comunidade será oportunamente especificada em sede de execução.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06, autorizo a destruição da droga apreendida.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA